

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 598/2530	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางยุพิน มณีไพโรจน์	โจทก์
	สืบตำรวจโทชูศักดิ์ จักรกรรณ	จำเลย
	สืบตำรวจโทชูศักดิ์ จักรกรรณ จำเลยที่ 1	
ผู้ยื่นคำร้อง		

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 980/2528 นี้ศาลชั้นต้นพิจารณา
พิพากษารวมกับอีกคดีหนึ่ง โดยเรียกจำเลยคดีนี้ว่าจำเลยที่ 1

ระหว่างพิจารณา นางยุพินมณีไพโรจน์ ผู้เสียหาย ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้น
ต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 339 วรรคสอง ประกอบมาตรา 340 ตีมาตรา 371 ที่แก้ไขแล้ว พระ
ราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490มาตรา 7, มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา 72 วรรค
สาม มาตรา 72 ทวิวรรคสอง ที่แก้ไขแล้ว ฐานชิงทรัพย์จำคุก 15 ปี ฐานมีอาวุธปืน

จำคุก 6 เดือน ฐานพาอาวุธปืนให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนซึ่งเป็นบท
หนัก จำคุก 6 เดือน รวม 3 กระทั่ง เป็นจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 15 ปี 12 เดือน
ฯลฯ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา (อันดับ 101)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 102 แผ่นที่ 3 และ
แผ่นที่ 1)

จำเลยที่ 1 เคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว
ศาลฎีกายกคำร้อง (อันดับ 98)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว ตีราคาประกัน 300,000 บาท
(อันดับ 4)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยจำเลย
ที่ 1 ชั่วคราวระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยจำเลย
ที่ 1 ชั่วคราวระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(ไพจิตร วิเศษโกสิน-ไพรัช วงศ์วัฒนะ-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ